

अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग_ऐन_२०४८

English title: Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४८ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४९ । २ । १६ । २. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९ २०५९ । ४ । ३० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४८ सालको ऐन नं. ३३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिकलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) “संवधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । संविधानको धारा २३८ बमोजिम गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “आयुक्त” भन्नाले आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व नरिवाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ती सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । (३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ बमोजिम गठित स्थानीय तह, । (४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनितोकेको अन्य कुनै संस्था । (च) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुचित कार्य” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ज) “भ्रष्टाचार” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ । (झ) “अख्तियार दुरुपयोग” भन्नाले खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ञ) “अदालत” भन्नाले दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको अदालत सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ट) “अख्तियारवाला” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून वा सम्झौता वा त्यस्तै कुनै लिखितमा व्यवस्था भएको अख्तियारवाला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिलाई नयुक्त गर्ने, अवकाश दिने वा नजिको काम कारबाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । ३. अनुचित कार्य : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिन्छ :- । (क) आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, । (ख) कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यवधिको पालन नगरेको, । (ग) आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको, । (घ) आफ्नो तजबजी अधिकार बदनयित साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, । (ङ) अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनाधिकार कार्य गराएको, । (च) आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (छ) आफ्नो पदको प्रकृत अनुसार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा ।

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (झ) आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहूलियतको दुरुपयोग गरेको । परचिछेद - २ । आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४. आयोगको अधिकार क्षेत्र : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ । तर, । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

संवधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा नरिणय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतित्वागित नरिणय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ५. । ६. सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले कारबाही गर्ने बारे : दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । कुनै सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले आफू समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने गरी आयोगमा परेको उजुरीमा कारबाही गर्नको लागि अवस्था अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सो सति सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउन सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारबाही र नरिणयको जानकारी त्यस्तो निकायले आयोग र उजुरवालालाई दनि पर्नेछ । तर आयोगले आवश्यक देखेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः छानविन गराउन वा आफैले कारबाही गर्न सक्नेछ । ७. तजवजी अधिकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । कुनै दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अधिकृतले आफ्नो तजवजी अधिकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारबाही वा नरिणयलाई लिएर आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाउने छैन । तर त्यस्तो तजवजी अधिकारको प्रयोग गर्दा बदनयितसाथ वा स्वेच्छाचारी कसिमिबाट प्रयोग गरिएको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा कारबाही चलाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याउने छैन । परचिछेद- ३ । अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । ८. अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी : (१) सार्वजनिक हति वा सरोकारको वषियमा प्रतकिल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेकोमा जोसुकैले पनिर सो बाहेक अन्य वषियमा अनुचित कार्यबाट प्रतकिल असर पर्ने व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । तर, अनुचित कार्यबाट प्रतकिल असर पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भैसेकेको वा त्यस्तो व्यक्ती शारीरिक वा मानसिक अशक्तताले गर्दा उजुरी दनि नसक्ने अवस्था भएमा नजिको हकवाला वा संरक्षकले पनित्यस सम्बन्धमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी नपरे तापनिसार्वजनिक हति वा सरोकारको वषियमा प्रतकिल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी गर्दा सार्वजनिक हति वा सरोकारको वषियमा असर पर्ने गरी अनुचित कार्य भए गरेकोमा जहलिसुकै पनितुजुरी गर्न सकिन्छ र सो बाहेकका अन्य वषियमा त्यस्तो कार्य भए गरेको थाहा पाएको मतिले पैतीस दनिभतिर उजुरी गर्नु पर्नेछ । (४) उजुरवालाले उजुर गर्दा उजुरीको समर्थनमा आफूसँग भएको वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रमाण उजुरी साथ पेश गर्नु पर्नेछ । ९. उजुरीको सनाखत : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुचित कार्यबाट प्रतकिल असर पर्ने व्यक्तिले स्वयं आयोगमा उपस्थति भै उजुरी दिएकोमा बाहेक हुलाकबाट वा अन्य कुनै प्रकारले आयोगमा उजुरी पठाएकोमा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको सात दनिभतिर सो उजुरी सनाखत गर्न आयोगले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुचित कार्यबाट प्रतकिल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थति हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ । तर उजुरीको व्यहोराबाट सो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्ने नरिणय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो नरिणयको सूचना आयोगले यथाशीघ्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुचित कार्यबाट प्रतकिल असर पर्ने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । १०. सम्बन्धित मसिलि र प्रमाणका लखितहरू झकिउने : उजुरीको व्यहोरा र तत्सम्बन्धमा उजुरवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको संझनु पर्ने मनासबि कारण भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी मसिलि वा प्रमाणका लखितहरू सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तबाट दाखलि गराउन सक्ने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी दनि सक्ने कुनै व्यक्तीभए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिसित सोधपुछ गर्न सक्नेछ । ११. वभागीय कारबाही सम्बन्धी कार्यवधि : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा वशिवास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई नजि उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त वविरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासबि म्याद तोकी सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तीउपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त वविरण र नजि उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो वभागीय कारबाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । १२. वभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभतिर स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा नजिले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा

आयोगले नजिलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई वभिगीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलति कानूनबमोजमि वभिगीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । कसैको उजुरी परी कारबाही प्रारम्भ गरिएको रहेछ भने सोको जानकारी उजुरवाला समेतलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धति अख्तियारवालाले मनासबि कारण परेमा बाहेक वभिगीय कारबाही नगरेमा नजिले यस ऐन बमोजमिको अनुचति कार्य गरेको मानी आयोगले कारबाही गर्न सक्नेछ । १२क. अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचति कार्य गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । , नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धति व्यक्तबाट भरभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धति नकिया वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ । १२ख. दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दनि : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचति कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलति कानूनबमोजमि सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धति अधिकारी वा नकियालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको नरिण्य उपर प्रचलति कानूनबमोजमि पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो नरिण्य प्रभावति हुने गरी लेखी पठाउने छैन । १२ग. आयोगलाई जानकारी दनि पर्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । दफा १२क. वा १२ख. बमोजमि लेखी आएकोमा सम्बन्धति नकिया वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मतिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजमि कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू । १३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी : (१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) दफा २९ मा लेखिए देखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानामना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । १४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबनि : (१) कुनै उजुरी वा प्रतविदन परी वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबनि गोप्य रूपमा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबनि गर्दा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । १५. जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा सम्बन्धति व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमि भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानबनि गर्दा उजुरी प्रतविदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आयोगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिले सो अपराधमा मुछिएका अन्य व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १६. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने : (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण वदियमान भएमा आयोगले नजिलाई प्रचलति कानूनबमोजमि थुनुवा प्रज्जी दर्ई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकीकात पूरा नहुने भई नजिलाई थुनामा राखी तहकीकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा आयोगले नजिलाई अदालत समक्ष उपस्थति गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजमि अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिले उपरको अभियोग, त्यसको आधार, नजिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा उपस्थति गराइएको व्यक्तिले त्यसरी अदालतमा उपस्थति हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धति कागजातहरू हेरी तहकीकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकीकात भैरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली सम्बन्धति अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १७. स्वतः नलिम्बन हुने : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजमि थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभरि र दफा १८ बमोजमि मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको कनिरा नभएसम्मको अवधिभरि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी नलिम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमिले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्यवहार गर्ने पदमा कुनै पन किमिले नयुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।

१८. मुद्दा चलाउने : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा

भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट नजिले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई आदेश दनि सक्नेछ । परिच्छेद - ५ । अनुसन्धान तथा तहकीकात । १९. अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी आयोगको अधिकार : (१) यस ऐन बमोजमि आयोगले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मसिलि वा प्रमाणको लखित वा अन्य कुनै कुरा आयोगमा पठाउन वा नशिचति समयभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दनि, वा । (ख) अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने आयोगले समझेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थिति गराई नजिलाई सोधपुछ गर्ने र नजिको बयान लनि वा आवश्यकता अनुसार नजिको नाउँमा बन्द सवाल जारी गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) आयोगमा उपस्थिति हुने सूचना प्राप्त गरेपछि आयोगले तोकेको म्यादभित्र आयोगमा उपस्थिति नहुने व्यक्तिलाई जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि नजिलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थिति गराउन प्रहरीलाई आदेश दनि । (२) अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लडिसकेपछि खोजेको बखत हाजरि हुने कागज गराई छाड्न वा तारखिमा राख्न सक्नेछ । (३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिलाई पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो वरिद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट नलिम्बन गर्न आयोगले अवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिलाई फेरार भै बेपत्ता हुन सक्दछ भनी समझनु पर्ने कुनै मनासबि कारण भएमा वा बगिो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले नजिसग प्रचलित कानूनबमोजमि धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा नजिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ । (५) आयोगले कुनै लखित वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दनि कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थिति हुन आदेश दिएकोमा, - । (क) सो बमोजमि मनासबि समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा आयोगले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजनिक संस्थालाई नरिदेशन दनि सक्नेछ । (ख) सो बमोजमि मनासबि समयभित्र त्यस्तो व्यक्तिलाई लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थिति नभएमा नजिलाई आयोगले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय वा व्यक्तिलाई आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थिति गराउन आयोगले पक्राउ पूरजी जारी गरी नजिबाट त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश गर्न गराउन वा आवश्यक जानकारी लनि सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा नजिलाई आयोगले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि आयोगले विभागीय कारबाही गर्न नरिदेशन दिएको वा जरिवाना गर्ने नरिणय गरेकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको आदेश पालन गर्न नसकेको मनासबि कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिवाना हुनु नपर्ने भनि निविदन । दिएको कारण सन्तोषजनक देखिएमा आयोगले उक्त नरिदेशन वा जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । (८) आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानूनबमोजमि कुनै ठाउँको तलासी लनि वा लनि लगाउने र त्यसरी तलासी लँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु, कागज वा मसिलि आफ्नो कब्जामा लनि वा त्यस्तो कागज वा मसिलिको प्रतिलिपि उतार्ने आयोगलाई अधिकार हुनेछ । (९) यस ऐनबमोजमि कारबाही चलाउन आयोगलाई अधिकार नभएको अवस्थामा बाहेक आयोग समक्ष चलेको कारबाहीमा गोपनीयताको आधारमा कुनै जानकारी प्रकट गर्नबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई छुट पाउने छैन । (१०) अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको कारबाही गर्ने कुनै पननिकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई गरे बरिएको सामान्य प्रमाण नभै सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुला कारबाही नगरी गोप्य राख्नु पर्नेछ । (११) अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैतिक नयुक्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई संसदको सदस्य उपर कसैको उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य तरिकाबाट छानबनि गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छानबनि गर्दा उजुरीमा लेखिएका कुराहरू प्रमाणति हुने आधार देखिनि आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कारबाही चलाई आयोगले राजनैतिक नयुक्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई र संसदको सदस्यको हकमा सम्बन्धित सभाका सभामुख वा अध्यक्षलाई छानबनिको विवरण सहित सूचना गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१२) यस ऐनबमोजमि अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणति हुन नसक्ने भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकीकातको कारबाही अगाडि बिढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिनि छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१३) उपदफा (१२) बमोजमि उजुरी तामेलीमा राख्ने नरिणय भएकोमा त्यसको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई उजुरवालालाई दनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(१४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा अनुचित कार्य गरेको देखिएमा अनुचित कार्यमा र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१५) यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभ्युक्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी नजिलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । तर नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा नजिले सम्बन्धित अदालत समक्ष आयोगमा गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निजि उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । २०. अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबनि वा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार कुनै आयुक्त वा आयोगको कुनै कर्मचारी वा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोक्न सक्नेछ । तर आयोगले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्नु पर्दा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकनु पर्दा अवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नयुक्त गर्नु दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट नयुक्त भएको दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियको वशिषज्ज वा वशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न आयोगले सम्बन्धित वशिषज्ज वा वशिष्टीकृत निकायलाई नयुक्त गर्नेछ र त्यसरी नयुक्त गरिदा आयोगले त्यस्तो वशिषज्ज वा वशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यवधि र त्यस्तो वशिषज्ज वा वशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी समझौता गर्नुपर्नेछ । (३) आयोगलाई नेपाल सरकार वा वशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २१क. कर्मचारीको व्यवस्था : आयोगको कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नेछ ।

२२. प्रमुख आयुक्तले काम तोकने : आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरू पनि नयुक्त भएकोमा कामको बाँडफाँड गर्ने र प्रत्येक आयुक्तले गर्ने काम तोकने अधिकार प्रमुख आयुक्तलाई हुनेछ । २३. सूचनाको गोपनीयता : (१) यस ऐनबमोजिम अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको सलिसलिमा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र आयोगले बुझेको वा संकलन गरेको प्रमाणहरू जनसाधारण वा प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गर्न हुँदैन । तर अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा तत्सम्बन्धी प्रतविदन पेश गर्न वा कारबाही चलाउन आवश्यक भएको सूचना वा विवरण प्रकाशित गर्न आयोगलाई बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगले उपयुक्त समझेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबनि, अनुसन्धान र तहकीकात खुला रूपमा पनि गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३क. विवरण लिन वा कारोबार रोक्का राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता संचालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा आयोगले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दनि सक्नेछ । आयोगको आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । तर, विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा आयोगले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराखे नेपालस्थित सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३ख. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न आदेश दनि सक्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभ्युक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा आयोगले कुनै अभ्युक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २३ग. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्ने : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिको उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभ्युक्तलाई आयोगको स्वीकृत बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२४. बाधा वरिध गर्नेलाई सजाय हुने : यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरिध गरेमा नजिलाई आयोगको

प्रतविदनको आधारमा सम्बन्धित अदालतले पाच हजार रूपैयाँसम्म जर्रीबाना वा छ महनिसम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २४क. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा वदिसी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर कुनै कसिमिको कार्यालय वा प्रतनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यालय वा प्रतनिधि भएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा नजिले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि नजिले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलिक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारको अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । पक्ष भएको कुनै सन्धिमि छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजमि म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिन्छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४ख. सूचना प्रकाशन गर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतविदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई आयोगबाट अनुसन्धान भएको वा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सो वषियको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थिति हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (वदिसीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिएको वा म्याद तामेल भएको मानिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४ग. झुट्टा उजुर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजुरी दिने मनासबि कारण नभई कसैलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख दिने नयितले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती वा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ती उपर झुट्टा उजुर दिएको ठहरेमा नजिलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२५. आयोग, आयुक्त वा आयोगका कर्मचारी वरिद्ध मुद्दा नचल्ने : आयोगले वा आयोगको कुनै आयुक्त वा कर्मचारीले वा आयोगद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । २६. आयोगले अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने : (१) अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको नमित्त आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको कुनै विभाग, कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सहयोग लिन र त्यस्तो विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न लागेको अख्तियारको दुरुपयोगको प्रकृतिबाट कुनै विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कुनै वशिषजसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो वशिषजलाई समेत अनुसन्धान र तहकीकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखिएमा आयोगले नजिलाई केही अवधिको लागि आयोगमा काजमा पठाई दिने सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थालाई माग गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा त्यहाँ कार्यरत कुनै कर्मचारीको सहयोग मागेकोमा आयोगलाई सहयोग दिनु त्यस्तो विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । २७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २८. आयोगले सुझाव दिन सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजमि कुनै सुझाव दिन सक्नेछ : (क) कुनै कानून, नरिणय, आदेश वा कारबाही अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने, (ख) कुनै वषियमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिने, वा (ग) नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परपिटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको नरिकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वार्षिक प्रतविनमा पनिसमावेश गर्नुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२९. अवकाश प्राप्त व्यक्ती उपर मुद्दा चलाउन सकिने : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तीले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि नजिले उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिन्छैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले नजिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदा बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजमि तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने नजिले जुनसुकै

व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजि उपर यस ऐनबमोजमि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९क. मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा नपर्ने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि कुनै अभ्युक्त वा प्रतविदीको मृत्यु भएमा पनित्यस्तो अभ्युक्त वा प्रतविदी उपर मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९ख. सम्पत्तजिफत हुने : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणति भएमा त्यस्तो सम्पत्तजिफत हुनेछ । तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपालसिरह हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २९ग. वदिशी व्यक्तिको सम्पत्तरोक्का राख्न आदेश दनि : (१) आयोगले दिएको सूचना वा दफा २४क. बमोजमि तामेल भएको म्याद बमोजमि आयोगमा उपस्थति नहुने कुनै वदिशी व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर कुनै सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थति नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार आयोगले तोके बमोजमि यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर लैजान नपाउने गरी आयोगले आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत नजिबाट भराइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३०. अन्य व्यक्तियुपर पनिकारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने : (१) प्रचलति कानूनबमोजमि राष्ट्रसेवक माननि व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचलति कानूनबमोजमि अनुसन्धान र तहकीकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई प्रचलति कानूनबमोजमिको अन्य राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यस ऐन वा प्रचलति कानूनबमोजमि अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा सो कसुरमा संलग्न देखिएको अन्य व्यक्तियुपर समेत आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । ३१. भ्रष्टाचारको अभियोगमा एउटै निकायबाट कारबाही चलाइने : भ्रष्टाचारको अभियोगको एउटै मुद्दामा कुनै अभ्युक्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै अभ्युक्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायमा कारबाही चलेकोमा त्यस्तो अभियोगको सम्बन्धमा एउटै निकायबाट कारबाही चलाउनको लागि आयोगले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१क. सम्पत्तिविवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मतिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले साठी दनिभतिर र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिले साठी दनिभतिर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा नसिसा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साठी दनिभतिर सम्पत्तिविवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दनिभतिर सम्पत्तिविवरण पेश गर्न लगाउनेछ । सो म्यादभतिर पनिसम्पत्तिविवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तियुपर नजिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजमिको निकाय वा अधिकारीले छानबनि गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि पेश हुन आएको सम्पत्तिविवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सलिसलामा सम्पत्तिविवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धति अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१ख. मालवस्तु ललाम गर्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खयिा लागी वा अरू कुनै परबिन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारसि भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलति कानूनबमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु ललाम बकिरी गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बकिरीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धति धनीलाई फर्तिा दनि ठहर भएमा ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम मात्र नजिले फर्तिा पाउनेछ । ३२. आयोगले कार्यवधि व्यवस्थति गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो कार्यवधि आफैँ व्यवस्थति गर्न सक्नेछ ।

३३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकेको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा वशिष अदालत सम्बन्धी प्रचलति कानूनबमोजमिको कार्यवधिरि अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अदालतबाट भएको नर्णिय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३५. मुद्दा चलाउने : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई प्रचलति

कानूनबमोजमिको राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन वा प्रचलति कानूनबमोजमि भ्रष्टाचार माननि कसुर गरेको देखिने आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई
उपर यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि मुद्दा दायर, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन र सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नु पर्दा आयोगको नामबाट आयोग
आफै वा आयोगले अख्तियारी दिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दायर भएको मुद्दाको बहस, पैरवी तथा प्रतिकक्षा सरकारी वकिल वा
आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५क. पुरस्कार सम्बन्धी
व्यवस्था : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकीकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा आयोगलाई सहयोग
पुर्‍याउने व्यक्तिलाई आयोगले उचित पुरस्कार दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५ख. आयोगले अन्य काम गर्न सक्ने : (१) आयोगले भ्रष्टाचार
नविवरण वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खडा भएका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आवश्यक समन्वय कायम गर्न वा त्यस्ता संस्थासँग आपसी
सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ । (२) भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हुन नदनिता लागि निरीधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र प्रक्रिया विकास
तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका अख्तियार दुरुपयोग नविवरणको प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ । दोस्रो
संशोधनद्वारा थप । ३५ग. पुनरावेदन गर्न सकिने : आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा
अन्य कुनै ओदश उपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३५घ. प्रचलति कानूनबमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिएको
कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलति कानूनबमोजमि हुनेछ । ३६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा
झकिएको । ३७. नियम बनाउने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।